

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 joumada I 1421 – 25 août 2000

143^{ème} année

N° 68

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention..... 1983

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

Arrêtés du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer 1994

Ministère de la Justice

Mouvement dans le corps de la magistrature 1996

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-1852 du 9 août 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du sud-Est du gouvernorat de Zaghouan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 2005

Cessation de fonctions d'un chef de service 2008

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général 2008

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général 2008

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général 2009

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général	2009
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef	2009
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef	2010
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef	2010
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef	2011
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêtés du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 août 2000, portant délégation de signature	2011
Nomination des membres de la commission consultative de la formation professionnelle privée	2012
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur d'établissement hospitalier.....	2012
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax	2012
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax	2014
Nomination des présidents et des membres de certains conseils d'administration d'établissements publics de santé	2016
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur régional	2016
Nomination d'un sous-directeur	2016
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire général d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	2016
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur	2016
Radiation d'un maître de conférences des cadres de ministère de l'enseignement supérieur	2016
Ministère des Communications	
Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'office national des postes..	2016
Ministère des Finances	
Décret n° 2000-1864 du 9 août 2000 , portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 2000 de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances bénéficiaires de cette indemnité	2016
Nomination d'un membre de la commission consultative des assurances	2017

Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DES INVENTIONS BREVETABLES

Article premier – Toute invention d'un produit ou d'un procédé de fabrication peut être protégée par un titre, dénommé brevet d'invention qui est délivré par l'Organisme chargé de la propriété Industrielle et ce, dans les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 2. - Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l'alinéa premier du présent article, notamment :

- a- les créations purement ornementales ;
- b- les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques ;
- c- les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :
 - dans l'exercice d'activités purement intellectuelles,
 - en matière de jeu,
 - dans le domaine des activités économiques,
 - en matière de logiciens.
- d- les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de l'animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à l'animal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations et notamment aux produits et compositions utilisés aux fins de l'application de l'une de ces méthodes.
- e- les présentations d'informations ;
- f- toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature.

Les exceptions des dispositions de l'alinéa 2 du présent article concernant la brevetabilité des éléments énumérés ne s'appliquent qu'aux dits éléments considérés en tant que tels.

Art. 3. - Le brevet ne peut être délivré pour :

- Les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus par ces procédés;
- Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre seraient contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 juillet 2000.

La mise en œuvre du brevet ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est limitée par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 4. - Est nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande, et ce, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

L'état de la technique comprend également le contenu de toute demande de brevet tunisien dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à la date de la demande de brevet visée à l'alinéa 2 du présent article, et qui n'a été publiée qu'à cette date ou à une date postérieure.

Pour l'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les douze mois qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Art. 5. - Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier elle n'est pas évidente, et ce, en comparaison avec l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, à la date de la priorité valablement revendiquée pour elle.

L'état de la technique est considéré dans son ensemble, y compris non seulement les éléments distincts de l'état de la technique ou les parties de ces éléments considérés séparément, mais également les combinaisons de tels éléments ou parties d'éléments lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

Art. 6. - Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, ou dans l'agriculture.

CHAPITRE II DU DROIT AU BREVET

Section 1ère

Dispositions Générales

Art. 7. - Le droit à un brevet d'invention au sens de l'article premier de la présente loi appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, le déposant de la demande de brevet est réputé avoir droit au brevet.

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, fait la même invention, le droit au brevet appartient à celle qui a procédé au dépôt en premier.

Lorsque plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au brevet appartient en commun à ces personnes.

Art. 8. - Si un brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du brevet délivré, devant le tribunal compétent.

L'action en revendication prévue à l'alinéa premier, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'avis de délivrance du brevet. Toutefois, si la mauvaise foi du titulaire du brevet au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet est prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du brevet prévue aux articles 36 et 60 de la présente loi.

Section 2

Les inventions des salariés

Art. 9. - Au sens de la présente loi, on entend par :

- employé : l'agent du secteur privé et l'agent du secteur public ;
- employeur : l'Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics et tout établissement de droit privé.

Art. 10. - L'invention faite dans le cadre d'une relation de travail, par un employé tenu de par ses fonctions effectives d'exercer une activité inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l'employeur.

L'invention faite dans le domaine d'activité de l'employeur, par un employé non tenu par son travail d'exercer une activité inventive, et grâce à l'utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient à l'employé, sauf si l'employeur lui notifie son intérêt à l'égard de l'invention conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Art. 11. - L'employé auteur d'une invention au sens de l'article 10 de la présente loi en fait immédiatement la déclaration à l'employeur conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente loi.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

Art. 12. - Cette déclaration contient notamment les informations concernant :

- L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées,
- Les circonstances de réalisation de l'invention.

La déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose :

- Le problème que s'est posé l'employé compte tenu le cas échéant de l'état de la technique antérieure ;
- La solution à laquelle il est parvenu ;
- Le mode de réalisation de l'invention, accompagné le cas échéant des dessins.

Art. 13. - Si l'employeur fait la déclaration d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant appartenu dès l'origine. L'employé inventeur a droit à une

compensation équitable, tenant compte, de la valeur économique de l'invention et de tout bénéfice découlant de l'exploitation de l'invention au profit de l'employeur. A défaut d'accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée par le tribunal compétent.

Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé inventeur que les dispositions du présent article est nulle et non avenue.

Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties. Tout accord ne peut être que par écrit et postérieur à la déclaration.

Art. 14. - Si la déclaration de l'employé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, l'employeur notifie à l'intéressé les indications qui doivent être complétées.

Cette notification est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'employé. A défaut, la déclaration est réputée acceptée.

Art. 15. - Le délai de déclaration de l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention prévu à l'article 13 de la présente loi court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues à l'article 12 de la présente loi ou, en cas de demande de renseignements complémentaires justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

La revendication du droit d'attribution de l'invention s'effectue par l'envoi à l'employé d'une notification précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.

Art. 16. - Toute déclaration ou notification émanant de l'employé ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

Les délais relatifs à toute déclaration ou notification émanant de l'employeur ou de l'employé sont suspendus par l'engagement d'une action portant sur la régularité de la déclaration.

Les délais recommencent à courir à compter de la date de notification d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Art. 17. - L'employé et l'employeur doivent se communiquer tout renseignement utile sur l'invention en question. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Art. 18. - En cas de litige, l'employé et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'il n'a pas été statué sur ce contentieux.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet d'invention, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

CHAPITRE III

DE LA DEMANDE DE BREVET

Art. 19. - La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre.

Section 1

Le Dépôt de la demande

Art. 20. - Toute demande tendant à l'obtention d'un brevet d'invention doit être déposée auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir établi par un acte sous seing privé doit être joint à la demande.

Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.

Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le brevet, y compris les notifications prévues par la présente loi et excepté les cas de retrait ou de renonciation qui nécessitent un pouvoir spécial.

En cas de pluralité de déposants d'une même demande, un mandataire commun doit être constitué.

Art. 21. - La demande doit comporter :

- Une requête,
- Une description de l'invention en double exemplaire,
- Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant le ou les éléments de nouveauté dans ladite invention,
- Un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description,
- Un abrégé descriptif de l'invention.

La requête doit énoncer le titre de l'invention, les nom et prénom du déposant et son adresse et les nom et prénom de l'inventeur, et le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire.

La description de l'invention doit être suffisamment claire et complète de sorte qu'une personne du métier dans le domaine correspondant de la technologie puisse l'exécuter.

Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer l'étendue de la protection qui est demandée par le brevet.

L'abrégé descriptif doit énoncer brièvement les principaux éléments techniques de l'invention. Il sert exclusivement à des fins d'information technique.

Art. 22. - La demande doit être présentée par écrit et dans l'une des trois langues suivantes :

l'arabe, le français ou l'anglais.

La demande est soumise au paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.

Art. 23. - Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Art. 24. - Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure déposée dans un pays étranger membre de l'union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ce dépôt a été effectué et les nom et prénom du déposant, et acquitter la redevance de priorité dont le montant sera fixé par décret.

Le déposant est également tenu, sous peine de déchéance du droit de priorité, de produire, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme à l'original par l'organisme chargé de la propriété industrielle du pays où cette demande a été déposée, accompagnée de sa traduction dans la langue dans laquelle la demande visée à l'article 22 de la présente loi a été déposée.

Le déposant est tenu, à la demande de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, de lui fournir tout autre document au sujet de la demande antérieure et, le cas échéant, de toute autre demande déposée dans un autre pays. Il s'agit notamment des documents suivants :

- une copie de toute pièce reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectués à l'égard de la demande et dans laquelle des publications ou autres documents établissant l'état de la technique sont mentionnés;
- une copie de toute autre demande que la demande antérieure portant sur la même invention ou essentiellement sur la même invention pour laquelle la priorité est revendiquée ;
- une copie de toute décision définitive rejetant la demande.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Dans les deux cas, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de brevet ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.

Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèlent lesdits éléments d'une façon précise.

Art. 25. - La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a présenté la demande conformément aux dispositions des articles 20,21 et 22 de la présente loi.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle refuse le dépôt s'il constate qu'au moment du dépôt de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences des articles 20,21 et 22 de la présente loi.

Art. 26. - Jusqu'à sa publication, le déposant peut modifier sa demande, y compris la formulation de nouvelles revendications, à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.

Toute modification d'une revendication est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 27. - Jusqu'à sa publication, le déposant peut effectuer la division de sa demande, à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.

Chaque demande divisionnaire est considérée comme séparée mais conserve le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité revendiquée pour celle-ci.

La demande divisionnaire doit être déposée dans les formes et conditions visées aux articles 20 et 21 de la présente loi. Elle donne lieu au paiement des redevances visées à l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

Art. 28. - Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le déposant peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est acceptée que si elle s'impose à l'évidence de telle sorte qu'aucun autre texte ou tracé n'a pu être envisagé par le déposant.

La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Section 2

L'examen de la demande

Art. 29. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle examine si, quant à la forme, la demande est conforme aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande de brevet s'il constate que les dispositions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas respectées, et après avoir invité le déposant à combler les insuffisances dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification qui lui en est faite.

La décision de rejet doit être motivée ; elle est notifiée au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 30. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle vérifie si, quant au fond :

- Ce qui est revendiqué n'est pas manifestement exclu des inventions brevetables en vertu de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 3 de la présente loi ;
- Ce qui est revendiqué correspond à la définition prévue à l'article 6 de la présente loi ;
- La description satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 3 de l'article 21 de la présente loi ;
- Les revendications satisfont aux exigences prévues à l'alinéa 4 de l'article 21 de la présente loi ;
- La demande satisfait aux exigences prévues à l'article 23 de la présente loi ;
- La demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale ;
- Tous les documents demandés en vertu de l'alinéa 3 de l'article 24 de la présente loi ont été fournis.

Si l'Organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, il le notifie au déposant ou à son mandataire et l'invite à modifier sa demande ou à formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.

Si au cours de ce délai, le déposant régularise sa demande conformément à la notification de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, l'examen de la demande est repris moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret. A défaut, l'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande.

Si, à la suite des observations formulées ou des modifications introduites par le déposant en vertu de l'alinéa 2 du présent article, l'Organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier sont satisfaites, la demande est maintenue. A défaut, l'Organisme chargé de la propriété industrielle le notifie au déposant et l'invite à satisfaire aux dites conditions dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.

Si, à l'issue du délai fixé, l'Organisme chargé de la propriété industrielle estime que lesdites conditions ne sont pas satisfaites, il rejette la demande.

Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée par écrit au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 31. - Si la demande est conforme aux dispositions de la présente section, mention de son dépôt est publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de dix huit mois à compter de la date de dépôt.

Section 3

Le retrait de la demande

Art. 32. - La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la délivrance du brevet, par une déclaration écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration du mandataire.

Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci ou par un mandataire commun.

Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets prévu à l'article 37 de la présente loi, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après sa publication au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

CHAPITRE IV

DE LA DELIVRANCE DU BREVET

Art. 33. - Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs par décision du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle si, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, aucune action au sens de l'article 34 de la présente loi n'a été introduite.

La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La date de la délivrance du brevet est celle de sa signature. Le brevet délivré prend effet à la date du dépôt de la demande.

Art. 34. - La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans le cas où une personne justifie auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, qu'elle a intenté une action en justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité de la demande au sens des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi ou revendiquant la propriété de ladite demande.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision de la juridiction compétente a acquis la force de la chose jugée.

Toutefois, dans le cas d'une action en revendication de propriété de la demande, la procédure de délivrance du brevet peut être reprise à tout moment avec le consentement écrit de la personne ayant intenté ladite action. Ce consentement est irrévocable.

A compter du jour où une personne a justifié qu'elle a intenté une action en justice, le déposant ne peut retirer la demande de brevet, qu'en cas d'accord des deux parties.

La suspension et la reprise de la procédure de délivrance du brevet sont inscrites au registre national des brevets.

A l'issue d'une action en revendication de propriété de la demande objet de l'invention, le propriétaire de la demande est la personne désignée par le tribunal.

Art. 35. - Les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans la garantie de l'Etat soit quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite de l'invention, soit quant à l'exactitude de la description.

Art. 36. - La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 37. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre dénommé « le registre national des brevets ». Les modalités de la tenue du registre ainsi que les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.

Il est inscrit dans ce registre toutes les demandes de brevets, les brevets ainsi que tous les actes qui les affectent. Aucune inscription ne peut être portée au registre national des brevets avant la publication du dépôt de la demande de brevet.

En cas de non-conformité d'une demande de brevet aux conditions d'inscription, l'Organisme chargé de la propriété industrielle adresse au demandeur ou à son mandataire une notification motivée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve écrite qu'elle a été envoyée par l'expéditeur.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle fixe au demandeur un délai d'un mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations. Ce délai court à compter de la date de notification.

A défaut de régularisation ou d'observations, la demande est rejetée par décision du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Les demandes d'inscription au registre sont soumises au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Toute personne peut consulter le registre national des brevets. Elle peut, de même, obtenir des extraits de ce registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 38. - Toute personne a le droit d'accéder à un dossier relatif à un brevet ou à un dossier relatif à une demande de brevet et peut en obtenir copie moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Toutefois, la consultation ou l'obtention d'une copie d'une demande de brevet non publiée ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et dûment signée du demandeur du brevet ou de son mandataire.

CHAPITRE V DES RECOURS

Art. 39. - Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux compétents.

Art. 40. - Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions prévues à l'article 39 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision contestée.

Art. 41. - Le recours est formé par une requête écrite adressée ou remise au greffe du tribunal compétent.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête comporte les mentions suivantes :

- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le requérant est une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal.

- La date et l'objet de la décision attaquée.

- Les nom, prénom et adresse du propriétaire du brevet ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la tenue de la première audience.

Art. 42. - Une copie de la requête, ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens, sont notifiées par le requérant à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête.

Art. 43. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d'huissier notaire.

Art. 44. - Le requérant peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire.

Art. 45. - Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties au procès par la partie la plus diligente.

CHAPITRE VI

DES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU BREVET

Section 1

Les droits découlant du brevet

Art. 46. - Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.

Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses ayants droit:

a- la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b- l'utilisation du procédé de fabrication objet du brevet ;

c- l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. 47. - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a- aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b- aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c- à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unités dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d- à l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation du produit breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire tunisien, après que ce produit ait été mis de manière licite dans le commerce de n'importe quel pays, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement explicite.

e- aux actes nécessaires à la fabrication des médicaments génériques. Toutefois, l'exploitation des produits nés de ces activités à des fins commerciales ne peut être réalisée qu'après expiration de la période de protection du brevet.

f- à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la République Tunisienne.

Art. 48. - Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande d'un brevet ou à la date de la priorité revendiquée pour elle, exploitait l'invention en Tunisie, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Ce droit d'exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions, à celui qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d'exploiter l'invention en Tunisie. Ce droit ne peut être transmis aux tiers qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

Art. 49. - Le Ministre chargé de l'Industrie, peut sur proposition des autorités concernées, décider que, nonobstant la délivrance d'un brevet, des biens d'équipement, accessoires et pièces détachées, se rapportant audit brevet, peuvent être importés et ce, pour la sauvegarde de l'intérêt public et à des fins non commerciales.

Art. 50. - Sous réserve des dispositions de l'article 67 de la présente loi, le titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement apporté à une invention déjà brevetée ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Section 2

Les obligations découlant du brevet

Art. 51. - Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter l'invention objet du brevet, dans un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le plus long dans tous les cas, à moins que le produit objet de l'invention ne soit soumis à une autorisation administrative préalable de mise sur le marché, auquel cas le délai est augmenté de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées.

Art. 52. - Tout dépôt d'une demande de brevet donne lieu au paiement d'une redevance qui couvre le dépôt et la première annuité.

La redevance de dépôt et de première annuité est réputée acquise au moment du dépôt de la demande alors même que celle-ci serait rejetée.

Lorsque la demande de brevet comporte plus que dix revendications, une redevance supplémentaire est due pour chaque revendication à partir de la onzième.

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur de la demande de brevet et du brevet est due pour chaque année de la durée du brevet. Son paiement se fait annuellement et vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa 4 du présent article, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour effectuer le paiement de cette redevance, moyennant le versement d'une redevance de retard.

Les montants de la redevance du dépôt et de première annuité, des redevances annuelles, de la redevance de retard, ainsi que de la redevance de revendication à partir de la onzième seront fixés par décret.

Art. 53. - Le tribunal peut accorder, à la demande du titulaire du brevet de perfectionnement, une licence d'exploitation du brevet principal et ce, dans le cas où l'intérêt public l'exige et après l'expiration du délai prévu à l'article 69 de la présente loi.

Cette licence n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet de perfectionnement et si l'objet de ce brevet présente à l'égard du brevet principal un progrès technique et un intérêt économique important.

La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

Le titulaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement .

Les dispositions des articles 70, 75 et 76 de la présente loi sont applicables aux cas prévus au présent article.

CHAPITRE VII

DE LA RENONCIATION DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE

Section 1

La renonciation

Art. 54. - Le titulaire du brevet peut renoncer en tout ou en partie à son brevet par une requête signée adressée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Au cas où la renonciation est effectuée par un mandataire, un pouvoir spécial de renonciation dûment signé par le titulaire du brevet doit être joint à la requête.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit de l'ensemble des propriétaires du brevet.

Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la requête doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Après son acceptation par l'Organisme chargé de la propriété industrielle, la renonciation est inscrite au registre national des brevets et prend effet à la date de cette inscription. Elle est de même publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La renonciation est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Section 2

Les nullités

Art. 55. - Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

- Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi ;

- Si l'invention n'est pas décrite de façon claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

- Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Art. 56. - Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité.

Art. 57. - L'action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.

Le ministère public peut intervenir dans tout procès ayant pour objet l'annulation d'un brevet. Il peut également agir d'office en nullité d'un brevet.

Art. 58. - La décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet ou de la partie de brevet annulée sont considérés comme n'ayant jamais existé.

Art. 59. - Les décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par l'une des parties intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets.

Section 3

La déchéance

Art. 60. - Est déchu de tous ses droits le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet qui n'a pas acquitté une annuité venue à échéance conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi.

La déchéance est constatée par décision du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle à la requête du breveté ou d'un tiers. La requête est présentée par écrit. Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de déchéance du brevet.

La décision de déchéance est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée.

Art. 61. - Le titulaire du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime de non-paiement de l'annuité.

Le recours en restauration est adressé par écrit à l'Organisme chargé de la propriété industrielle accompagné de la justification du paiement de la redevance de restauration dont le montant sera fixé par décret.

La restauration est accordée par décision motivée du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est notifiée au titulaire du brevet, inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La décision qui restaure le titulaire du brevet dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision au titulaire du brevet. Mention de la date de paiement est portée au registre national des brevets.

Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de déchéance ou de restauration sont portés devant les tribunaux compétents.

Ces recours sont soumis aux formes et procédures prévues au chapitre V de la présente loi.

Il est fait mention au registre national des brevets des recours, actions en restauration ainsi que des décisions prises en la matière.

CHAPITRE VIII

DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION ET DE LA SAISIE DES DROITS

Art. 62. - Les droits découlant d'un brevet ou d'une demande de brevet peuvent être cédés ou transmis en tout ou en partie.

Lorsque plusieurs personnes sont déposantes de la même demande de brevet ou cotitulaires du brevet, chacune d'elles peut séparément céder ou transmettre sa quote-part de la demande de brevet ou du brevet.

La cession ou la transmission sont constatées par écrit, sous peine de nullité.

La saisie d'un brevet est effectuée selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Toutefois, le requérant doit sous peine de nullité de la saisie, signifier l'acte de saisie au titulaire du brevet, à l'Organisme chargé de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.

Toute cession ou transmission d'une saisie et toute inscription d'une saisie, ou d'une validation ou d'une mainlevée d'une saisie doivent, sous peine de non opposabilité aux tiers, être inscrites au registre national des brevets, après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

CHAPITRE IX

DES LICENCES CONTRACTUELLES

Art. 63. - Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par contrat, donner à toute personne physique ou morale une licence d'exploitation de l'invention objet de ladite demande de brevet ou dudit brevet.

Chacun des cotitulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit de donner une licence d'exploitation en commun accord avec tous les autres cotitulaires.

Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et signé par les cotitulaires.

Tout contrat de licence ainsi que toute modification ou renouvellement de ce contrat doivent, sous peine de non opposabilité aux tiers, être inscrits au registre national des brevets après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 64. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut ni que le donneur de licence consente d'autres licences à d'autres personnes pour l'exploitation de la même invention, ni qu'il exploite lui-même ladite invention.

Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, le donneur de licence ne peut ni donner son accord à un tiers pour l'accomplissement en Tunisie des actes visés à l'article 46 de la présente loi qui sont couverts par ledit contrat ni les accomplir lui-même en Tunisie.

Art. 65. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'accord donné par le donneur de licence au preneur de licence s'étend pour l'accomplissement de tous les actes visés à l'article 46 de la présente loi sur tout le territoire tunisien et au moyen de n'importe quelle application de l'invention.

Art. 66. - Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, le preneur de licence ne peut pas donner à un tiers son accord pour l'accomplissement en Tunisie des actes objet de sa licence et visés à l'article 46 de la présente loi.

Art. 67. - Si, avant l'expiration du contrat de licence, l'un des événements suivants se produit :

- le retrait de la demande de brevet ;
- le rejet définitif de la demande de brevet ;
- l'annulation définitive du brevet ;
- la déchéance du titulaire du brevet ;
- l'expiration de la période de protection du brevet.

Le preneur de licence n'est plus tenu, à compter de la date de l'événement, de procéder aux paiements prévus au contrat de licence pour l'utilisation du brevet.

Art. 68. - Dans tous les cas visés à l'article 67 de la présente loi, le preneur de licence a droit, et dans la mesure où il n'a pas ou pratiquement pas profité de la licence, à la restitution des paiements déjà effectués au profit du donneur de licence, sauf stipulations contraires prévues au contrat de licence.

CHAPITRE X

DES LICENCES OBLIGATOIRES

Art. 69. - Toute personne intéressée peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une licence obligatoire, dans l'un des cas suivants :

- Lorsque l'invention objet du brevet n'a pas commencé à être exploitée industriellement ou n'a pas fait l'objet de préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette exploitation en Tunisie dans le délai prévu à l'article 51 de la présente loi ;

- Lorsque le produit objet de l'invention n'a pas été commercialisé en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché tunisien ;

- Lorsque l'exploitation industrielle ou commerciale de l'invention objet du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans en Tunisie.

Art. 70. - Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit être adressée au tribunal compétent.

Le demandeur d'une licence obligatoire doit fournir la preuve qu'il s'est préalablement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet lui demandant une licence contractuelle, mais n'a pu obtenir cette licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable. Il doit également fournir la preuve qu'il est en mesure d'exploiter l'invention d'une manière effective et sérieuse.

Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peut en aucun cas être accordée si le titulaire du brevet justifie de l'existence d'une excuse légitime.

La licence obligatoire est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

Art. 71. - Le demandeur d'une licence obligatoire doit, sous peine d'irrecevabilité, communiquer une copie de l'assignation en justice par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisme chargé de la propriété industrielle et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'assignation auprès du tribunal compétent.

Art. 72. - Le Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal un mémoire contenant ses observations sur la demande de licence obligatoire.

Art. 73. - Les dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi s'appliquent en cas de recours en appel.

Art. 74. - Le tribunal statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu les parties ou leurs représentants.

Le tribunal fixe les conditions de la licence obligatoire et notamment sa durée, son champ d'application et le montant à verser au titulaire du brevet qui doit être en rapport avec l'importance de l'exploitation de l'invention.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal à la requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire lorsque des faits nouveaux le justifient.

Art. 75. - Toute cession d'une licence obligatoire est, sous peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

Art. 76. - Si le bénéficiaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal, le retrait de cette licence.

Art. 77. - Toute décision judiciaire prise en matière de licences obligatoires est immédiatement notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par le bénéficiaire de la licence. Les décisions définitives sont directement inscrites au registre national des brevets.

CHAPITRE XI

DES LICENCES D'OFFICE

Art. 78. - Le ministre chargé de l'industrie peut mettre les propriétaires de brevets d'invention en demeure d'entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale ou aux besoins de sauvegarde de l'environnement.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance, en qualité ou en quantité, de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets objet de la mise en demeure peuvent être soumis, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, au régime de la licence d'office.

Le ministre chargé de l'industrie peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes dues aux exigences de l'économie nationale.

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en qualité ou en quantités insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, à la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

L'Etat peut, à tout moment, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, obtenir d'office une licence pour l'exploitation d'une invention objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou par le biais d'un tiers.

La licence d'office est accordée, à la demande du ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 79. - Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé de l'industrie l'octroi d'une licence d'exploitation du brevet.

Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion de la contrepartie financière à verser au titulaire de l'invention. A défaut d'accord amiable, cette contrepartie est fixée par le tribunal.

L'arrêté visé à l'alinéa premier du présent article est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. La licence d'office prend effet à compter de la date de cette publication.

Art. 80. - La licence d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

Art. 81. - Les modifications des conditions de la licence, demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur la contrepartie financière à verser au titulaire du brevet, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de cette contrepartie.

Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence d'office pour inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la licence.

La procédure applicable au retrait de la licence d'office est celle relative à sa délivrance.

CHAPITRE XII

DE LA CONTREFAÇON ET DES SANCTIONS

Art. 82. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, tels que définis à l'article 46 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Les faits antérieurs à la publication de la demande de brevet ne constituent pas un délit de contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation même au civil, sauf si lesdits faits sont postérieurs à une notification qui aura été faite au présumé contrefacteur, d'une copie officielle de la demande de brevet.

Art. 83. - Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, le délit de contrefaçon est puni d'une amende de 5000 à 50 000 dinars.

En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

Le ministère public ne peut déclencher les poursuites que sur la base d'une plainte de la partie lésée.

Art. 84. - L'action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet.

Le cotitulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit d'exercer une action en contrefaçon à son seul profit. Il doit notifier une copie de l'assignation aux autres cotitulaires.

Le titulaire d'une licence contractuelle exclusive peut, sauf stipulations contraires dans le contrat, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office peut exercer l'action en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par un licencié conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. 85. - Le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a la possibilité de faire la preuve de la contrefaçon objet de l'action en justice par tout moyen.

Toutefois, si le brevet a pour objet le procédé de fabrication d'un produit, le tribunal sera habilité à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté au cas où ce produit est nouveau.

Dans le cas où la preuve contraire est apportée, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en considération en vue de la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Art. 86. - Les personnes pouvant agir en contrefaçon conformément à l'article 84 de la présente loi peuvent, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits.

Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons nécessaires pour prouver la contrefaçon.

Lorsqu'il y a lieu à saisie réelle, l'ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de procéder à ladite saisie.

A peine de nullité de la saisie et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Une copie du procès-verbal de saisie doit de même leur être remise.

A défaut par le requérant d'intenter une action en justice dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est considérée comme nulle de plein droit et ce, sans préjudice des dommages-intérêts.

Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Art. 87. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon d'une invention objet d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon présumés, ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de brevet.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties citée à l'alinéa premier du présent article n'est admise que si l'action apparaît sérieuse quant au fond et qu'elle a été engagée dans un délai de un mois à compter du jour où le titulaire de brevet a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Art. 88. - Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.

Art. 89. - Les dispositions prévues au chapitre XII de la présente loi ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues au code de l'arbitrage.

Art. 90. - Est puni d'une amende de 1000 à 5000 dinars quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.

CHAPITRE XIII

DES MESURES A LA FRONTIERE

Art. 91. - Le propriétaire d'un brevet ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de produits contrefaits, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces produits.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

Art. 92. - La demande prévue à l'article 91 de la présente loi doit contenir :

- Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
- Une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les produits objets du litige ;
- Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans toutefois que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.

Ces informations portent notamment sur :

- l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu,
- l'identification de l'envoi ou des colis,
- la date d'arrivée ou de dépôt prévu des produits,
- le moyen de transport utilisé,
- l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des produits.

Art. 93. - Les services des douanes saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.

Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 94 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

Art. 94. - Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant après consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans sa demande, ils procèdent à la retenue de ces produits.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la retenue et leur accordent la possibilité d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.

Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande.

Art. 95. - Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de retenue des produits est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des produits de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits ont la faculté d'obtenir la levée de la retenue des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la retenue des produits.

Art. 96. - S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits :

- Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes ;
- Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Art. 97. - Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des produits présumés contrefaits.

Dans ce cas :

-Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du brevet ou ses ayants droits.

-Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent de plein droit.

Art. 98. - La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée S'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits .

Art. 99. - Les dispositions des articles du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 100. - Les demandes de brevets déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux règles applicables à la date du dépôt des demandes, sauf en ce qui concerne l'exercice des droits et sous réserve des droits qui ont pu être acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nonobstant l'abrogation du décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention et les textes qui l'ont complété ou modifié, les brevets délivrés en vertu de ces textes demeurent valables et sont considérés comme ayant été délivrés ou enregistrés en vertu des dispositions de la présente loi.

Les brevets cités au paragraphe 2 du présent article demeurent valables pendant toute la durée de protection qui lui reste à courir en vertu des dispositions de la présente loi sous réserve, du paiement des redevances annuelles de maintien en vigueur.

Le délai à l'expiration duquel des licences obligatoires peuvent être demandées pour l'exploitation des demandes de brevets ou de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de trois ans à compter de la date de sa promulgation.

Art. 101. - Les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de Tunisie jouissent du bénéfice de la présente loi, à condition que les tunisiens bénéficient de la même protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.

Art. 102. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention.

Art. 103. - La procédure de délivrance des brevets relatifs à des demandes portant sur des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture ne sera applicable qu'après l'expiration de la période de grâce fixée par la Convention instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ratifiée par la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 août 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987, relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 87-1295 du 14 novembre 1987, portant nomination du général de brigade Ridha Attar dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de l'air,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef

Vu le décret n° 2000-1446 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du général de division Ridha Attar au grade de général de corps d'armée,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 30 novembre 1999, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de division Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de corps d'armée Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air pour les délits et contraventions commis par des sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre

d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le directeur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est par ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. – Les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé sont abrogées.

Art. 6. – Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 juin 2000.

Tunis, le 12 août 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale

Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987, relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 90-1103 du 25 juin 1990, portant nomination du général de brigade Mohamed Hédi Ben Hassine dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de terre,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef

Vu le décret n° 2000-1447 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du général de division Mohamed Hedi Ben Hassine au grade de général de corps d'armée,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 30 novembre 1999, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de brigade Mohamed Hedi Ben Hassine, chef d'Etat-major de l'armée de terre,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de corps d'armée Mohamed Hedi Ben Hassine, chef d'Etat-major de l'armée de terre pour les délits et contraventions commis par des sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le directeur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est par ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. – Les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé sont abrogées.

Art. 6. – Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 juin 2000.

Tunis, le 12 août 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale

Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987, relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef

Vu le décret n° 97-2144 du 10 novembre 1997, portant nomination du capitaine de vaisseau-major Brahim Barrak dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de mer,

Vu le décret n° 2000-1448 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du capitaine de vaisseau-major Brahim Barrak au grade de contre amiral ,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 30 novembre 1999, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au capitaine de vaisseau-major Brahim Barrak, chef d'Etat major de l'armée de mer,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au contre amiral Brahim Barrak, chef d'Etat-major de l'armée de mer pour les délits et contraventions commis par des sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est par ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. – Les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé sont abrogées.

Art. 6. – Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 juin 2000.

Tunis, le 12 août 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale
Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE

MOUVEMENT DANS LE CORPS DE LA MAGISTRATURE

Par décret n° 2000-1879 du 16 août 2000.

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Magistrats du troisième grade

A compter du 13 décembre 1999.

- Mohamed Naceur Chebbi, président de chambre à la cour de cassation, procureur général près la cour d'appel de Sfax.

A compter du 20 décembre 1999.

- Hamda Miled, président de chambre à la cour de cassation, premier président de la cour d'appel de Sousse.

A compter du 1er février 2000.

- Mouaouia Azaiez, inspecteur général adjoint au ministère de la justice, premier président de la cour d'appel de Sfax.

- Mohamed Mechria, premier président de la cour d'appel de Sfax, président de chambre à la cour de cassation.

A compter du 21 mars 2000.

- Rafiaâ Ben Ezzeddine, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, premier président de la cour d'appel de Nabeul.

- Ridha Boubaker, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

- Samir El Béji, avocat général près la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul.

A compter du 16 septembre 2000.

- Mohamed Salah Ben Hassine, président de la justice cantonale de Tunis, avocat général substitut du procureur général directeur des services judiciaires.

- Zouhaïr Skander, conseiller à la cour de cassation, avocat général à la direction des services judiciaires;

- Lotfi Daouess, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, avocat général à la direction des services judiciaires.

- Ridha Ben Amor, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sousse, inspecteur général adjoint au ministère de la justice.

- Taha Lamine Bargaoui, conseiller à la cour de cassation, inspecteur au ministère de la justice.

- Mohamed Jamel M'timet, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, avocat général substitut du procureur général près la cour de cassation.

- Mohamed Tahar Atiaoui, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

- Mohamed Ben Abdelghaffar, directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, président de chambre à la cour de cassation.

- Ali Akrémi Jaballh, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

- Mohamed Ben Salem, directeur des études à l'institut supérieur de la magistrature, conseiller à la cour de cassation.

- Mohamed Faouzi Ben Amara, vice-président du tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

- Rafik M'halla, vice-président du tribunal de 1ère instance de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

- Mohamed Néjib Elhaj Mansour, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires, conseiller à la cour de cassation.

- Iyadh El Amri, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

- Abdessalem Amara, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour de cassation.

- Hichem Dhrif, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour de cassation.

- Nouri Ghribi, vice-président de tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

- Khaled Ayari, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, conseiller à la cour de cassation.

- Neila M'Dhaffar, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

- Sihem Souissi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseil à la cour de cassation;

- Faouzi Limam, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

- Beya Ben Fkih, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

- Mohsen Hajji, vice-président du tribunal de 1ère instance de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

- Samira Gabsi, vice-président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, avocat général près la cour de cassation.

- Abderrazak Ben M'na, inspecteur adjoint au ministère de la justice, avocat général près la cour de cassation.

- Mohsen Jaziri, conseiller à la cour d'appel de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

- Kamel Ben Jaâfar, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

- Hassen Ben Flah, avocat général substitut du procureur général directeur des services judiciaires, directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

- Fatma Zohra Ben Mahmoud, vice-président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, chef de cellule au centre d'études juridiques et judiciaires.

- Jédidi Ghéni, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Ridha Dérrouiche, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Noureddine Ben Ayed, doyen des juges d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

- Arbia Ben Khédim, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

- Fatma Khélil, avocat général près la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

- Tahar Sliti, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Monastir, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

- Amor Ben Mansour, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Zaghoua, doyen des juges d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Adel Jérîdi, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, président de la chambre criminelle audit tribunal.

- Tahar Yafri, avocat général près la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Hassiba El Arbi, conseiller à la cour de cassation, président de la justice cantonale de Tunis.

- Brahim El Mejri, vice-premier président de la cour d'appel de Gabès, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Nabeul.

- Amor Ghabbouche, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul.

- Mohamed Hédi Daâloul, président du tribunal de 1ère instance de Kasserine, président du tribunal de 1ère instance de Grombalia.

- Khaled Houimel, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Kairouan, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Grombalia.

- Abdelmajid Bouslama, président du tribunal de 1ère instance de Mahdia, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Grombalia.

- Ahmed Adhoum, président du tribunal de 1ère instance de Monastir, premier président de la cour d'appel de Bizerte.

- Boubaker Belgacem, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

- Farhat Rajhi, avocat général près la cour de cassation, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Bizerte.

- Amor Mestiri, président de la chambre à la cour d'appel de Gafsa, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte.

- Fayçal Sammari, président du tribunal de 1ère instance de Tozeur, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte.

- Mohamed Hefdhî M'rabet, président du tribunal de 1ère instance de Bizerte, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

- Fethi Mimouni, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Bêja, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Bizerte.

- Abdelhamid Abada, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Kasserine, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Bizerte.

- Hassen M'barek, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gabès, procureur général près la cour d'appel du Kef.

- Ahmed Amri, vice-premier président de la cour d'appel du Kef, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Mohamed Néjib Zoghلامي, président du tribunal de 1ère instance de Jendouba, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance du Kef.

- Moncef J'rad, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Mokhtar Mestiri, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.

- Fouhed Gharbi, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sousse, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

- Zoubéir Chaouachi, premier substitut du procureur générale près la cour d'appel de Sousse, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sousse.

- Khaled Ben Saïd, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sousse.

- Khaled R'zem, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Monastir.

- Abdelhafidh Bourigua, président du tribunal de 1ère instance de Kairouan, président du tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Taoufik Dhaoui, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Ahmed Kamel, président du tribunal de 1ère instance de Kébili, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Abdelkader Bahloul, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sfax, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Sfax.

- Faïza Kaâniche, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Sfax.

- Manoubi Ben H'midène, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Grombalia, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sfax.

- Hassen Fendri, vice-président du tribunal de 1ère instance de Sfax, président de la chambre criminelle audit tribunal.

- Mohamed Maâtoug, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gafsa, vice-premier président de la cour d'appel de Gabès.

- Abdelmajid Ben Jabr, président du tribunal de 1ère instance de Gabès, président la chambre criminelle à la cour d'appel de Gabès.

- Mohamed Ben Ali Lahbib, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, président du tribunal de 1ère instance de Gabès.

- Abdallah M'zoughi, avocat général près la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.

- Hédi Jetlaoui, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tataouine, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gabès.

- Khaled Mahjoubi, président de chambre à la cour d'appel de Sfax, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa.

- Habib El Euch, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sfax, président de chambre à la cour d'appel de Gafsa.

Khaled Barrak, conseiller à la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Gafsa.

- Salah Messaoud, magistrat du troisième grade, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gafsa.

- Mahmoud Akkari, président de chambre à la cour d'appel de Médenine, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Béchir Lahmar, président du tribunal de 1ère instance de Médenine, président de chambre à la cour d'appel de Médenine.

- Abderrazak Denguir, président du tribunal de 1ère instance de Tataouine, président du tribunal de 1ère instance de Médenine.

- Jaâfar Friaâ, vice-président du tribunal de 1ère instance de Médenine, président de la chambre criminelle audit tribunal.

- Mahmoud Jaïdi, inspecteur au ministère de la justice, premier vice-président du tribunal immobilier.

A compter du 16 octobre 2000.

- Jamel Chahloul, président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, directeur des études à l'institut supérieur de la magistrature.

Magistrat du deuxième grade

A compter du 1er février 2000.

- Néjib Braham, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

A compter du 21 mars 2000.

- Brahim Oueslati, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Mohamed Ben Smail, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Ouassila Tlili, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Leïla Hammami, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Jaleleddine Chérif, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Ridha Trabelsi, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Abdelbaki Ben Ayed, conseiller à la cour d'appel de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

- Ezzeddine Ghribi, conseiller à la cour d'appel de Monastir, substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

A compter du 28 avril 2000.

- Mongi Ben Hassen, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Faïza Gabsi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Leïla Jaffel, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Saïda Mohsni, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Mongi Gassem, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance du Kef.

- Fayçal Béjaoui, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance du Kef.

- Lotfi Gaâloul, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Sousse.

- Mohamed Faouzi Masmoudi, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Sfax.

- Habib Selmi, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Gabès.

- Sami Ben Hammouda, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Gabès.

- Abderrazak Arjoun, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Gafsa.

- Adel Landolsi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Médenine.

A compter du 16 septembre 2000.

- Taïeb Rached, conseiller à la cour d'appel de Tunis, inspecteur adjoint au ministère de la justice.

- Adel Brahmi, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, chef de groupe de travail audit centre.

- Riadh Mouhli, juge rapporteur au tribunal immobilier, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.

- Mejda Fehri, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Thouraya J'Ribi, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Lazhar Korchani, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Béchir Tayari, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Tahar Neffati, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Mohamed Braham, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Jendouba, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

- Hédi Guédirî conseiller à la cour d'appel de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

- Tarak Chkioua, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Mohamed Boussetta, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Jendouba, vice-président du tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Najoua Rzig, vice-président du tribunal de 1ère instance du Kef, vice-président du tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Akram Mnakbi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Hatem Dachraoui, président du tribunal de 1ère instance de Grombalia, président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous.

- Jamel Bazar Bacha, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Ben Arous.

- Habib Ben Cheikh, conseiller à la cour d'appel de Monastir, vice-président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous.

- Ali Hammami, conseiller à la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal de 1ère instance de Ben Arous.

- Hichem Béji, vice-président du tribunal de 1ère instance du Kef, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.

- Habib Saâda, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.

- Mondher Chtioui, président du tribunal de 1ère instance de Zaghouan, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Adnène El Hénî, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Tahar Ben Torkia, juge cantonal de Menzel Bouzelfa, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Fatma Ben Dabbouba, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Raoudha Ouarsighni, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Samia Doula, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Ali Chourabi, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

- Bahaeddine Bakkari, juge cantonal d'El Ouardia, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Grombalia.

- Noura Soudani, juge cantonal de l'Ariana, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Grombalia.

- Mohamed Hédi M'Barki, conseiller à la cour d'appel de Sfax, président du tribunal de 1ère instance de Zaghouan.

- Tarak Bennour, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Bizerte, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Zaghouan.

- Abdelkérîm Ghaba, juge de famille au tribunal de 1ère instance de Kasserine, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Kamel Belhaj Brik, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Rafiâa Naouar, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Mourad Makhlouf, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Hichem Lassâad, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Habib Belhaj, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Salem Barka, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Mongi Chalghoum, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Hayet El Basli, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Bizerte, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Fatma Zohra Abbès, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Kaouthar Saâdi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Zohra Sellami, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

- Abdelkhalek Mastoura, conseiller à la cour d'appel de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

- Abderrazek Bhouri, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

- Montassar M'sallati, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Bizerte.

- Elyès Attaya, conseiller à la cour d'appel de Tunis, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Béja.

- Mohamed Raouf Ghardaoui, président de la justice cantonale du Kef, conseiller à la cour d'appel du Kef.

- Mondher Essid, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel du Kef.

- Abba Ben Chaâbane, juge cantonal de Téboursouk, conseiller à la cour d'appel du Kef.

- Abderraouf Titey, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel du Kef.

- Béchir Abbassi, juge au tribunal de 1ère instance du Kef, conseiller à la cour d'appel du Kef.

- Jameleddine Rouissi, conseiller à la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal de 1ère instance du Kef.

- Mohamed Tahar Issaoui, juge cantonal de Medjez El Bab, juge de la famille au tribunal de 1ère instance du Kef.

- Fethi Yahyaoui, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, président de la justice cantonale du Kef.

- Mohamed Ennajem Gharsalli, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, président du tribunal de 1ère instance de Kasserine.

- Chokri Triki, conseiller à la cour d'appel de Sfax, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Kasserine.

- El Kamel Chebbi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de 1ère instance de Kasserine.

- Mohamed Néjib Ghazouani, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Jendouba, président dudit tribunal.

- Maher Krichène, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Jendouba.

- Mohsen Dhaouadi, vice-président du tribunal de 1ère instance de Kasserine, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Jendouba.

- Saloua Ezzine, juge cantonal de Jendouba, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Jendouba.

- Néjia Rjiba, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Kairouan, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Noureddine Khelifi, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Moufida Chaouali, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Mokhtar Meddeb, juge unique au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Najoua Boulila, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Hayet Jenhaoui, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

- Jamel Shaba, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

- Chrifa Boukaddida,, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal de 1ère instance de Sousse.

- Mohamed Laâjili, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sousse.

- Raoudha Oubiche, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Sousse.

- Béchir Métoui, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Kairouan, président dudit tribunal.

- Néjib Hammouda, vice-président du tribunal de 1ère instance de Kairouan, procureur de la République près dudit tribunal.

- Najet Kacem,, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal de 1ère instance de Kairouan.

- Khilil Bouhlel,, juge cantonal de Sousse, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Kairouan.

- Marouène Hattab, substitut du procureur de la République près la cour d'appel de Sousse, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Kairouan.

- Asma Dilou, juge du registre de commerce au tribunal de 1ère instance de Kairouan, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

- Rim Neffati, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

- Hammadi Chennoufi, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir.

- Mohamed Jemel conseiller à la cour d'appel de Sfax, juge de la famille au tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Mohamed Lotfi Essid, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Jamel Hajji, juge unique au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Ahmed Rzig, vice-président du tribunal immobilier, président du tribunal de 1ère instance de Mahdia.

- Hassen M'Barek, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Mondher Ben Salah, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Mongi Laâjari, juge du registre du commerce au tribunal de 1ère instance de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Adel Ben Rhouma, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Nejla Baklouti, juge cantonal de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Rafik Achour, juge cantonal de Moknine, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

- Neila Ben Abdallah, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Ahmed M'Barki, juge cantonal de Jbeniana, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.
- Mondher Maghrébi, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président du tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Mourad Kaâniche, conseiller à la cour d'appel de Sfax, premier juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Hayet Ben Chaâbane, juge cantonal de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Ryadh Limam, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Kairouan, conseiller à la cour d'appel de Gabès.
- Lazhar Fouli, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Gafsa, président du tribunal de 1ère instance de Kébili.
- Mehrez Hammami, juge cantonal de Mannouba, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Idriss Horrig, juge cantonal de Moknine, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Khaled Mabrouk, juge cantonal de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Mounir Hanbli, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Mohamed Fethi Mejdi, juge au tribunal de 1ère instance du Kef, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Mohieddine Hmila, juge au tribunal de 1ère instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Mokhtar Séoud, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.
- Mohamed Habib Selmi, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, vice-président du tribunal de 1ère instance de Gafsa.
- Samir Akrouf, conseiller à la cour d'appel de Sfax, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Gafsa.
- Abdelbasset Ajroud, juge cantonal d'Ennfidha, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Gafsa.
- Hafedh Bouassida, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sfax, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid.
- Abdelmajid El Fahem, vice-président du tribunal de 1ère instance de Gafsa, président du tribunal de 1ère instance de Tozeur.
- Rached Kaâbi, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Taoufik Jéridi, juge cantonal de Menzel Témime, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Hassen Ben Hassen, juge cantonal de Kébili, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Abdelmonëm Chtourou, juge unique au tribunal de 1ère instance de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Médenine.

- Mohamed Hamed, juge au tribunal de 1ère instance de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Adel Boussoffara, conseiller à la cour d'appel de Médenine, substitut du procureur général près de la dite cour.
- Mohamed Ben Othmane, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de 1ère instance de Médenine.
- Ryadh Louati, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1ère instance de Médenine;
- Béchir Merghi, juge des enfants au tribunal de 1ère instance de Médenine, président du tribunal de 1ère instance de Tataouine.
- Adel Selmi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tataouine.
- Ali Kahloun, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires, vice-président du tribunal immobilier.
- Boulbaba Mansouri, conseiller à la cour d'appel de Gabès, vice-président du tribunal immobilier.
- Ouajdi Lahdhili, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.
- Ryadh Boujah, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

Magistrats du Premier Grade

A compter du 1er novembre 1999.

- Saloua Tamallah, juge au tribunal de 1ère instance de Mahdia, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.

A compter du 16 septembre 2000.

- Abdelmonëm Kioua, juge cantonal de Tunis, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Ahmed Ouerfelli, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Taoufik Snoussi, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Hichem Guesmi, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Sofiène Bouzid, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Karim Mehdi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Rached Sebeï, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Fayçal Bouslimi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Slaheddine Ben H'midène, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de l'Ariana, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis.

- Nasser Hilali, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Kaouthar ben Ahmed, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Lamia Hammami, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Soufiène Ourabi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Saïd Ben Romdhane, juge cantonal de Médenine, juge cantonal d'El Ouardia.
- Noura Ben J'rad, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal du Bardo.
- Radhouène Frouja, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Basma Absaoui, juge cantonal de Kasserine, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Habib Mosbahi, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tunis, juge audit tribunal.
- Raoudha Samoudi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Grombalia, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Mohamed Afif Jaïdi, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Faouzi Jébali, juge au tribunal de 1ère instance du Kef, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Mohamed Ben Mahjoub, juge au tribunal de 1ère instance du Kef, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Mounira Habib, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, juge unique au dit tribunal.
- Sami Chaïeb, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Rachida Khammassi, juge unique au tribunal de 1ère instance de Bêja, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous.
- Neila F'kī, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, juge cantonal de l'Ariana.
- Lassaâd Bouaziz, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge cantonal de la Manouba.
- Sarra Boutabba, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, juge unique audit tribunal.
- Leïla Jbari, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, juge unique de l'entreprise audit tribunal.
- Adel Belhédi, juge au tribunal de 1ère instance de Grombalia, juge unique audit tribunal.
- Fayçal Zaïnine, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Zaghouan, juge cantonal de Menzel Bouzelfa.
- Fathi Ajbouni, juge au tribunal de 1ère instance de Grombalia, juge cantonal de Menzel Témime.
- Samir Mahjoub, juge au tribunal de 1ère instance de Bizerte, juge d'instruction audit tribunal.
- Samir El Ouri, juge cantonal de Ras Jebel, juge au tribunal de 1ère instance de Bizerte.
- Habib Kamel Bennani, juge au tribunal de 1ère instance de Bizerte, juge cantonal de Ras Jébel.
- Salha Nahali, juge au tribunal de 1ère instance de Béja, juge unique audit tribunal.
- Mohamed Chaânbi, juge cantonal de Dahmani,, juge cantonal de Médjez El Bab.
- Lellahom Riahi, juge au tribunal de 1ère instance de Béja, juge cantonal de Téboursouk.
- Samir Zouabi, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana, juge cantonal de Dahmani.
- Fethi Ouni, juge au tribunal de 1ère instance de Gafsa, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Kasserine.
- Mansour Kallel, juge du registre de commerce au tribunal de 1ère instance de Mahdia, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine.
- Larbi Ben Khanchouche, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Siliana, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine.
- Halim Nayel, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Kairouan, juge cantonal de Kasserine.
- Jamel Z'relli, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan, juge cantonal de Sbiba.
- Najah Ben Aïcha, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Mahdia,, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana.
- Mohamed Fethi Khalfi, juge au tribunal de 1ère instance de Tozeur, juge cantonal de Makthar.
- Fethi Jemmali, juge au tribunal immobilier, juge cantonal de Jendouba.
- Mokhtar Laâouej, juge au tribunal immobilier, juge cantonal de Boussalem.
- Abdelhakim Jomâa, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Sousse.
- Hédi Ben Abdallah, juge cantonal du Bardo, juge cantonal de Sousse.
- Najoua Razgallah, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, juge au tribunal de 1ère instance de Sousse.
- Rachid El Kadhi, juge au tribunal de 1ère instance de Médenine, juge cantonal de Nfidha.
- Hosni Ghédira, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan, juge du registre du commerce audit tribunal.
- Thameur Lajnef, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan, juge d'instruction audit tribunal.
- Mohamed Ammar, juge cantonal de Sbiba, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan.
- Anis Trad, juge au tribunal de 1ère instance de Jendouba,, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan.
- Faouzi Bhiri, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Mohamed Laâbidi Thamri, juge au tribunal de 1ère instance de Tataouine, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir.

- Ryadh Hedriche, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir, juge cantonal de Moknine.
- Abdelaziz Fekī, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Monastir, juge cantonal de Moknine.
- Maher Kennou, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid, juge de l'entreprise au tribunal de 1ère instance de Mahdia.
- Nizar Fejjari, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès, juge au tribunal de 1ère instance de Mahdia.
- Abdelmajid Lachiheb, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Mahdia, juge cantonal d'El Jem.
- Lobna Rékik, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, juge cantonal de Sfax.
- Lamia Kammoun, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, juge cantonal de Sfax.
- Ryadh Yengui, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Jbeniana.
- Rachid Néji, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gabès, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Ammar Ben Sassi, juge au tribunal de 1ère instance de Tozeur, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Hassen Jerbi, substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gabès, juge cantonal de Gabès.
- Mehdi Atig, juge au tribunal de 1ère instance de Kébili, juge cantonal de Kébili.
- Lotfi Z'relli, juge cantonal de Douz El Faouar, juge au tribunal de 1ère instance de Kébili.
- Mohamed Chakroun, juge au tribunal de 1ère instance de Kébili, juge cantonal de Douz El Faouar.
- Mohamed Ben Saâd, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Gafsa, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Salem Fetoui, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid.
- Samir Rékik, juge cantonal de Souassi, juge au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid.
- Mohamed Belhaj Amor, juge au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Mourad Aousji, juge cantonal de Makthar, juge au tribunal de 1ère instance de Tozeur.
- Ridah Zghondi, juge au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal de 1ère instance de Tozeur.
- Jamel Dbira, juge au tribunal de 1ère instance de Tataouine, juge cantonal de Médenine.
- Abdelmajid Ben Saïd, juge au tribunal de 1ère instance de Médenine, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance dudit tribunal.
- Tahar Ben Saïd Foudhil, juge d'instruction au tribunal de 1ère instance de Médenine, juge dudit tribunal.

- Habib Ben Yahia, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine, juge au tribunal de 1ère instance de Médenine.
- Rachid Mabrouk, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Tataouine, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.
- Neïla Ben Cheikh Ahmed, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Oum El Ezz Ben Omrane, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Najoua Riahi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Jamel Nsir, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Naïra Ben Ammar, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Ameer Ben Ahmed, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Thouraya Ben Ghénia, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Mohamed Bouhleb, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Zeïneb Laghlough, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Hichem Ben Ayed, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Moëz Rihani, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Khelifa Ben Khélifa, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur dudit tribunal.
- Jamel Azaïez, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis, juge au tribunal immobilier.
- Mohamed Bahaâ M'tir, juge du registre du commerce au tribunal de 1ère instance de Siliana, juge au tribunal immobilier.
- Ali Sbiki, juge cantonal de Boussalem, juge au tribunal immobilier.

Les Auditeurs de Justice

Les auditeurs de justice titulaires du certificat de fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature et dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

A compter du 16 septembre 2000.

- Ahmed Temtem, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous.
- Asma Ben Abdelghaffar, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.
- Samia Laâjimi, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir.
- Faker Mejdoub, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous.
- Slim Kammoun, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Meryem Oualha, juge au tribunal de 1ère instance du Kef.
- Lobna Fnira, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.

- Riadh Béjaoui, juge au tribunal de 1ère instance de Bizerte.
- Soumaya Boughanem, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Mohamed Bougarès, juge au tribunal de 1ère instance de Médenine.
- Mohamed Mongi Ghanmi, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.
- Hassen El Mekki Youssef, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir.
- Mohamed Belhadef, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Mehrez Haouachi, juge au tribunal de 1ère instance de Grombalia.
- Youssef Romdhane, juge au tribunal de 1ère instance de Sousse.
- Saloua Tabbassi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Lotfi Athmouni, juge au tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid.
- Kamel Habboubi, juge au tribunal de 1ère instance de Monastir.
- Aboulbaba Othmani, juge au tribunal de 1ère instance de Ben Arous.
- Noura Nouri, juge au tribunal de 1ère instance de Mahdia.
- Nader Omrane, juge au tribunal de 1ère instance de Mahdia.
- Besma El Kahla, juge au tribunal de 1ère instance de l'Ariana.
- Mohsen Belkhéria, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan.
- Ahlem Lejmi, juge au tribunal de 1ère instance de Grombalia.
- Youssef Zouaghi, juge au tribunal de 1ère instance de Béja.
- Chaker Touati, juge au tribunal de 1ère instance de Zaghouan.
- Ali Guiga, juge au tribunal immobilier.
- Esmahène Boudhrioua, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Ridha Belhajamor, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Abdelhakim Yousfi, juge au tribunal immobilier.
- Saber Boatay, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Abdelmonëm Hanafi, juge au tribunal immobilier.
- Mounir Souid, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Ouahid Khatrouche, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- M'hadheb Chaouachi, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Hayet Ben Abdjelil, juge au tribunal immobilier.

- Oualid Bargaoui, juge au tribunal de 1ère instance de Kairouan.
- Oualid Ben J'didia, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Malek Ghazouani, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Zahia Sayadi, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Thameur Dammak, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Mohamed El Kahmès T'lili, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de 1ère instance de Grombalia.
- Lotfi Slimène, juge au tribunal de 1ère instance de Béja.
- Mohamed Belgacem, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Mourad Boularès, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Kaouthar Zaïter, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Sami El Hafyène, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Khadija M'zoughi, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Naoufel El Batti, juge au tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Faouzia Hamdouni, juge au tribunal de 1ère instance de Grombalia.
- Taoufik Sebeï, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana.
- Othmane Arous, juge au tribunal de 1ère instance de Gafsa.
- Anis Fertani, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Faouzi Oueslati, juge au tribunal de 1ère instance de Jendouba.
- Hafedh Laâbidi, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana.
- Khaled Yamoun, juge au tribunal de 1ère instance de Siliana.
- Rachid Chihaoui, juge au tribunal de 1ère instance du Kef.
- Mohamed Moêz Laroussi, juge au tribunal de 1ère instance du Kef.
- Borhane Azizi, juge au tribunal de 1ère instance du Kef.
- Abderrahmen Belhay, juge au tribunal de 1ère instance du Kef.
- Anouar Melayah, juge au tribunal de 1ère instance de Sfax.
- Makram Lammouchi, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Slaheddine Aïdi, juge au tribunal de 1ère instance de Kasserine.

- Lassaâd Farah, juge au tribunal de 1ère instance de Gabès.
- Moujib Gueddiche, juge au tribunal de 1ère instance de Kébili.
- Amara Trabelsi, juge au tribunal de 1ère instance de Tataouine.
- Zouheïr Ben Abdallah, juge au tribunal de 1ère instance de Tataouine.
- Henda K'Tari, juge au tribunal immobilier
- Mohamed Ben Ameer, juge au tribunal immobilier.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-1852 du 9 août 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du sud-Est du gouvernorat de Zaghuan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1242 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Zaghuan,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. — Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du sud-Est du gouvernorat de Zaghuan. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Zaghuan.

Art. 2. — Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du sud-Est du gouvernorat de Zaghuan consistent en ce qui suit :

1 — veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 — assurer la coordination des phases de réalisation effective du projet en vue de leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 — contrôler l'exécution du projet et prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster sa marche,

4 — veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, réaliser toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. — La durée de réalisation du projet est fixée à six ans (2000-2005).

Les composantes du projet et les durées de leur réalisation sont fixées comme suit :

1 — la préparation et le suivi des dossiers des petits projets qui vont être financés par la banque tunisienne de solidarité pendant la durée de réalisation du projet

2 — l'octroi des prêts pour le financement des petits projets (moins de 500 dinars) pour la promotion de la femme rurale,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de l'an 2001.

3 — la création de 150 réservoirs d'eau, 150 jardins familiaux et l'acquisition de 1000 couvercles de "Tabouna",

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

4 — l'organisation de 66 séances dans le cadre d'un programme d'éducation sanitaire au profit de la femme rurale dans la zone concernée par le projet en collaboration avec l'unité d'éducation sanitaire relevant de la direction régionale de la santé publique,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

5 — la réalisation et la fixation des banquettes mécaniques sur une superficie de 2920ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

6 – la réalisation et la fixation des banquettes manuelles sur une superficie de 1500ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

7 – l'installation et la fixation des rubans rocheux sur une superficie de 1100ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

8 – la réparation et la fixation des cours d'oueds sur une superficie de 900a,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

9 – la réalisation et la fixation des travaux doux sur une superficie de 800ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

10 – la création et le renforcement de 23 groupements d'intérêt collectif,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

11 – la création de 4 puits profonds et 5 puits profonds de remplacement,

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet.

12 – la création de 11 périmètres irrigués sur une superficie de 480ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

13 – la modernisation totale de 3 périmètres publics irrigués sur une superficie de 220ha (Ennadhur 2, Sidi Abdelkader et Zouaghba 3),

Sa durée de réalisation est fixée à 2 ans à compter de la date de démarrage du projet.

14 – la modernisation partielle de 3 périmètres publics irrigués sur une superficie de 185ha (Zouaghba 1, Zouaghba 2 et El Midhar-Sud)

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet.

15 – l'élaboration des études concernant la création et la modernisation des périmètres publics irrigués,

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet.

16 – l'aménagement de pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués sur une distance de 20 Km,

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de l'an 2002.

17 – la consolidation des deux cellules des groupements d'intérêt collectif et l'économie de l'eau d'irrigation pendant la durée de réalisation du projet (formation et recyclage des agents et l'acquisition des équipements...).

18 – la mise en place d'un programme pour le suivi des nappes souterraines peu-profondes et profondes et pour l'évolution de la salinité des terres agricoles.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet.

19 – l'octroi des prêts agricoles pour :

* l'approfondissement de 60 puits (300m),

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

* la création de 20 puits de surface,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de l'an 2002.

* l'équipement de 120 puits de surface,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de l'an 2000.

* la construction de 120 abris de moteurs de pompage,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de l'an 2001.

* la création de 50 bassins,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

* l'acquisition du matériel d'irrigation goutte à goutte et l'équipement de 560ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

* l'acquisition du matériel d'irrigation par aspersion et l'équipement de 110ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

* l'amélioration de l'irrigation de surface sur une superficie de 610ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

20 – la réalisation de pistes forestières sur une distance de 20 Km,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

21 – la réalisation de pare-feu sur une distance de 30 Km,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de la date de démarrage du projet.

22 – la plantation des arbustes fourragers sur une superficie de 3000ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

23 – le défrichement dans une superficie de 3000ha des terres appartenant aux privés.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

24 – l'interdiction des pâturages provisoirement pour une durée de 2 ans comme suit :

* 2000ha pour l'an 2000,

* 4000ha pour l'an 2001,

* 4000ha pour l'an 2002,

* 2000ha pour l'an 2003,

25 – création et renforcement de 20 groupements forestiers d'intérêt collectif,

Sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet.

26 – l'octroi des prêts :

- pour le traitement de 10.000 tonnes de paille à l'ammoniac pendant les 5 premières années à compter de la date de démarrage du projet,

- pour le l'aménagement de 40 étables pendant les 3 premières années à compter de la date de démarrage du projet,

- pour l'engraissement de 4000 moutons et 2600 chèvres pendant les 4 premières années à compter de la date de démarrage du projet,

- pour l'acquisition de 1000 ruches pendant les 5 premières années à compter de la date de démarrage du projet,

- pour l'acquisition de 25 géniteurs bovins, 800 géniteurs ovins et 100 géniteurs caprins pour l'amélioration des races,

27 – le développement de la protection sanitaire des animaux pendant la durée de réalisation du projet,

28 – la fixation des travaux de conservation des eaux et du sol sur une superficie de 1900ha d'olives et d'amendes,

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

29 – la suppression de chiendent sur une superficie de 2100ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter de la date de démarrage du projet.

30 – la création de cultures irriguées sur une superficie de 300ha,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

31 – l'ouverture et l'aménagement des pistes agricoles sur une distance de 54 Km,

Sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter de l'an 2001.

32 – la réalisation de 5 nouveaux projets pour l'approvisionnement des habitants ruraux en eau potable et l'ajustement de 7 projets d'eau potable au profit de 11 mille habitants,

Sa durée de réalisation est fixée à 2 ans à compter de la date de démarrage du projet.

Art. 4. – Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1 – le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

- 2 – la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- 3 – le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

- 4 – les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

- 5 – le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- 6 – l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art.5. – L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du sud-Est du gouvernorat de Zaghuan comprend les emplois fonctionnels suivants :

- 1/ – un chef de projet ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- 2/ – un sous-directeur des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et assisté de :

- un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- 3/ – un sous-directeur de la programmation, de la formation, du développement collectif et de la promotion de la femme rurale ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et assisté de :

- un chef de service de la programmation et de la formation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service du développement collectif et de la promotion de la femme rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. – Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions de secrétariat de la commission.

Art. 7. – Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du Sud-Est du gouvernorat de Zaghuan conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. – Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-1858 du 12 août 2000.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Youssef Ben Rhima, ingénieur des travaux, en sa qualité de chef de service du suivi et de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué de Séjnane du gouvernorat de Bizerte, et ce, à compter du 1^{er} mai 2000.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des cadres communs de laboratoire,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général est ouvert aux chefs de laboratoires en chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emploi mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, des recherches et des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités accomplies par le candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabe

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des cadres communs de laboratoire,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture le 12 octobre 2000, et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un poste (01).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 septembre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabe

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général est ouvert aux géologues en chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, des recherches et des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités accomplies par le candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture le 5 octobre 2000, et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à un poste (01).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 5 septembre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des cadres communs de laboratoire,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef est ouvert aux chefs de laboratoires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emploi mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, des recherches et des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités accomplies par le candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des cadres communs de laboratoire,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture le 12 octobre 2000, et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un poste (01).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 septembre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef est ouvert aux géologues principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emploi mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, des recherches et des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités accomplies par le candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture le 5 octobre 2000, et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de géologue en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à un poste (01).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 5 septembre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 août 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 92-1100 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2000-1539 du 6 juillet 2000, portant nomination de Monsieur Belhassen Thameur directeur de la coopération internationale et des relations extérieures au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belhassen Thameur directeur de la coopération internationale et des relations extérieures est autorisé à signer par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 6 juillet 2000 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2000.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 août 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 92-1100 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2000-1455 du 27 juin 2000, portant nomination de Monsieur Abdessalem Hamdi chef du bureau de la coordination des activités des directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi et des organismes sous tutelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdessalem Hamdi chef du bureau de la coordination des activités des directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi et des organismes sous tutelle est autorisé à signer par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 27 juin 2000 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2000.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 août 2000.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-2124 du 25 octobre 1993, sont désignés, pour une durée de deux ans, en qualité de membres de la commission consultative de la formation professionnelle privée :

Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Monsieur Adel Zalila : représentant le ministère de l'éducation,

Mademoiselle Beya Khedija Laâmari : représentant le ministère des affaires sociales,

Monsieur Ahmed Ben Mahmoud : représentant le centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

Monsieur Salah Brour : représentant l'union général tunisienne du travail,

Madame Turkia Tlemcani : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Monsieur Mohamed Mehrez Atig : représentant l'organisation tunisienne de l'éducation et de famille.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2000-1859 du 12 août 2000.

Monsieur Brahim Znaïdi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (groupement de santé de base de Monastir).

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté du 22 août 1994, portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996,

Vu la convention du 28 mars 1998, relative à l'organisation du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine au profit du gouvernement Mauritanien, conclu entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie,

Sur proposition des autorités mauritaniennes,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 14 novembre 2000 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 22 août 1994, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996,

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Chirurgie pédiatrique	1 poste
Neurologie	1 poste
Médecine interne	1 poste
Histo-embryologie	1 poste
Gynécologie obstétrique	2 postes
Chirurgie plastique et réparatrice	1 poste
Anesthésie réanimation	2 postes
Biochimie	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Dermatologie	1 poste
Urologie	1 poste
O.R.L	2 postes
Anatomie et cytologie pathologique	2 postes
Cardiologie	2 poste
Néphrologie	1 poste
Chirurgie générale	3 postes(dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Réanimation médicale	1 poste
Parasitologie	1 poste
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Radio-diagnostic	1 poste
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Pédiatrie (option préventive)	1 poste
Endocrinologie	1 poste

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Pneumologie	1 poste
Chirurgie générale	2 postes
Médecine interne	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Dermatologie	1 poste
Radio-diagnostic	1 poste
Cardiologie	1 poste
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Gastro-Entérologie	1 poste

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Psychiatrie	1 poste
Chirurgie pédiatrique	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Orthopédie et Traumatologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Gastro-entérologie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Néphrologie	1 poste

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Réanimation médicale	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Radio-diagnostic	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Rhumatologie	1 poste
Parasitologie	1 poste
Ophtalmologie	1 poste
Pédiatrie (option Néonatalogie)	1 poste

Art. 6. - Pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Dermatologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Gynécologie obstétrique	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
O.R.L	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Anatomie et cytologie pathologique	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Médecine aéronautique	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires de Mauritanie, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Cardiologie	1 poste
O.R.L	1 poste
Chirurgie générale	1 poste

Art. 9. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre des centres hospitalo-universitaires de Mauritanie, que les candidats de nationalité Mauritanienne.

Art. 10. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 14 octobre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

*Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 19 août 2000, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté du 12 août 1991, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié par les arrêtés du 23 mai 1992, du 23 août 1993, du 22 août 1994 et du 22 juillet 1996,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 10 octobre 2000 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaire en médecine pour facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 août 1991, sus-indiqué, modifié par les arrêtés du 23 mai 1992, du 23 août 1993, du 22 août 1994 et du 22 juillet 1996,

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Radio-diagnostic	2 postes
Biochimie	2 postes
Anatomie et cytologie pathologique	3 postes
Réanimation médicale	2 postes
Gynécologie obstétrique	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Nabeul)
Chirurgie thoracique	1 poste
Urologie	2 postes
Chirurgie générale	3 postes
Chirurgie pédiatrique	2 postes
Anesthésie réanimation	3 postes
Pneumologie	2 postes
Psychiatrie	2 postes
Pédiatrie	2 postes
Orthopédie et traumatologie	2 postes
Ophtalmologie	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Pédiatrie (option néonatalogie)	2 postes
Médecine interne	2 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Cardiologie	3 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa)
Néphrologie	1 poste
Hématologie	1 poste
Parasitologie	1 poste
Microbiologie	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
O.R.L	1 poste
Biophysique	1 poste
Rhumatologie	1 poste
Gastro-entérologie	2 postes
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Neurologie	1 poste
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste
Pharmacologie	1 poste
Endocrinologie	1 poste
Chirurgie vasculaire périphérique	1 poste
Chirurgie carcinologique	1 poste
Chirurgie plastique et réparatrice	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Nabeul)
Nutrition	1 poste
Chirurgie neurologique	1 poste

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Hématologie	1 poste
Radiothérapie	1 poste
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	1 poste
Chirurgie neurologique	1 poste
Anatomie et cytologie pathologique	2 postes
Histo-embryologie	1 poste
Physiologie	1 poste
Carcinologie médicale	1 poste
Médecine préventive et communautaire	1 poste
Gastro-entérologie	1 poste
Gynécologie obstétrique	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Urologie	1 poste
Anesthésie réanimation	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Cardiologie	1 poste
Radio-diagnostic	1 poste
Dermatologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Pédiatrie (option néonatalogie)	1 poste
Psychiatrie	2 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Urologie	1 poste
Chirurgie neurologique	1 poste
Radio - diagnostic	2 postes (dont 1 pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Orthopédie et traumatologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
O.R.L	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Chirurgie générale	1 poste
Réanimation médicale	1 poste
Gynécologie - obstétrique	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Cardiologie	1 poste
Pédiatrie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Anesthésie réanimation	1 poste (pour les besoins de l'hôpital de Mahdia)
Chirurgie pédiatrique	1 poste

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Néphrologie	1 poste
Maladies infectieuses	1 poste
Hématologie	2 postes
Cardiologie	1 poste
Chirurgie générale	1 poste
Urologie	1 poste
Orthopédie et traumatologie	1 poste
Radio - diagnostic	1 poste
Réanimation médicale	1 poste
Ophthalmologie	1 poste
Chirurgie neurologique	1 poste
Parasitologie	1 poste
Anatomie et cytologie pathologique	1 poste
Pédiatrie	1 poste
Chirurgie vasculaire périphérique	1 poste
Pédo - psychiatrie	1 poste
Dermatologie	1 poste
O.R.L	1 poste
Anesthésie réanimation	1 poste
Gynécologie - obstétrique	1 poste

Art. 6. - Pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Urologie	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Chirurgie cardio-vasculaire	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Orthopédie et traumatologie	2 postes (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Médecine nucléaire	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Chirurgie générale	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Radio -diagnostic	2 postes (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	1 poste (pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis)

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 9 septembre 2000.

Tunis, le 19 août 2000.

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhenni

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 août 2000.

Sont nommés aux conseils d'administration d'établissements publics de santé :

* l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassab Saïd :

- Docteur Zouheir Fekih, membre représentant du ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Moncef Sidhoum.

Le conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassab Saïd est présidé par docteur Zouheir Fekih.

* l'hôpital Rabta de Tunis :

- Docteur Mongi Hamrouni, membre représentant du ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Slaheddine Balti.

Le conseil d'administration de l'hôpital Rabta de Tunis est présidé par docteur Mongi Hamrouni.

* l'hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie de l'Ariana :

- Monsieur Mondher Rejeb, membre représentant du ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Mongi Hamrouni.

Le conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie de l'Ariana est présidé par Monsieur Mondher Rejeb.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1860 du 12 août 2000.

Monsieur Mohamed Troudi inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Nabeul avec rang et avantage de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-1861 du 12 août 2000.

Monsieur Ridha Chouchene, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des expertises des fonds de commerce, d'indemnités d'expropriation et des plus-values immobilières à la direction générale des expertises au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1878 du 12 août 2000.

Monsieur Mohamed Sakli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Tunis.

Par décret n° 2000-1862 du 9 août 2000.

Monsieur Noureddine Boudriga, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en télécommunications à l'école supérieure des communications de Tunis à partir du 14 avril 1999.

RADIATION

Par décret n° 2000-1863 du 9 août 2000.

Monsieur Mohamed Samir Ouanes, maître de conférences à l'institut des hautes études commerciales, est radié des cadres du ministère de l'enseignement supérieur à compter du 1^{er} janvier 2000 pour abandon de poste.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par arrêté des ministres des communications et du développement économique du 12 août 2000.

Monsieur Moncef Ben Rejeb, directeur général, est nommé membre du conseil d'administration de l'office national des postes, et ce, en remplacement de Madame Saïda Hachicha.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2000-1864 du 9 août 2000, portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 2000 de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux personnels du corps du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux personnels du corps du contrôle général des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-810 du 25 mai 1991 et le décret n° 94-547 du 28 février 1994 et le décret n° 94-1105 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 96-2390 du 9 décembre 1996, portant majoration des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-911 du 19 mai 1997, portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 1997 de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 98-1429 du 13 juillet 1998, portant octroi de la troisième tranche au titre de l'année 1998 de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 99-2150 du 27 septembre 1999, portant majoration des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux personnels du corps du contrôle général des finances et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1999-2001 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Décète :

Article premier. – Est allouée à compter du 1^{er} mai 2000, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle allouée aux personnels

du corps du contrôle général des finances bénéficiaires de cette indemnité, telle que prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2000
Contrôleur général des finances	52 dinars
Contrôleur des finances 1 ^{ère} classe	45 dinars
Contrôleur des finances 2 ^{ème} classe	38 dinars
Contrôleur des finances 3 ^{ème} classe	33 dinars

Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 12 août 2000.

Monsieur Tarek Harrabi est désigné comme membre représentant du ministère de la justice à la commission consultative des assurances prévue par l'article 94 du code des assurances en remplacement de Monsieur Zouheir Skandar.